

Journal Officiel de la République Tunisienne

Traduction française

Vendredi 25 Dhoulhajja 1412 - 26 juin 1992

135^{ème} année

N° 41

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Education et des Sciences

Décret n° 92-1180 du 22 juin 1992 fixant l'horaire des études à l'enseignement de base	810
Décret n° 92-1181 du 22 juin 1992 fixant les modalités de l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base	812
Décret n° 92-1182 du 22 juin 1992 relatif à la détermination du nombre et de la nature des différentes sections du deuxième cycle de l'enseignement secondaire et des diverses sortes de diplômes du baccalauréat	813
Décret n° 92-1183 du 22 juin 1992 relatif à la fixation de l'horaire des études dans l'enseignement secondaire	813
Décret n° 92-1184 du 22 juin 1992 portant organisation des lycées pilotes	815
Décret n° 92-1185 du 22 juin 1992 relatif à la fixation des droits d'inscription, d'assurance et de bibliothèque concernant les élèves des écoles préparatoires, des lycées secondaires et des lycées pilotes	816
Décret n° 92-1186 du 22 juin 1992 fixant la distance séparant la résidence du tuteur du plus proche établissement d'enseignement de base, l'exonérant de l'amende prévue en cas d'abstention d'inscription ou de retrait de son enfant de l'enseignement.....	816
Décret n° 92-1187 du 22 juin 1992 relatif aux conditions d'obtention d'une autorisation pour la création d'établissements scolaires privés ainsi qu'à leur organisation et leur gestion	816
Décret n° 92-1188 du 22 juin 1992 fixant les dispositions relatives à l'élaboration et la diffusion des manuels scolaires et des outils didactiques	817
Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 8 juin 1992 déterminant la proportion du personnel enseignant recruté à plein temps dans les écoles primaires et préparatoires et les lycées secondaires pour l'année scolaire 1992/1993	819
Arrêté du ministre de l'éducation et des sciences du 24 juin 1992, relatif au régime de l'examen du baccalauréat	819

décrets et arrêtés

MINISTRE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

HORAIRE DES ETUDES DE L'ENSEIGNEMENT DE BASE Decret n° 92-1180 du 22 juin 1992, fixant l'horaire des études à l'Enseignement de Base.

Le Président de la République

Sur proposition du Ministre de l'Education et des Sciences.

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991 relative au système Educatif notamment son article 9.

Vu l'avis du tribunal Administratif.

Décrète :

Article premier. - L'horaire hebdomadaire des études au premier et deuxième degré de l'enseignement de base est fixé comme suit :

- Première et deuxième année : 22 heures et demi
- Troisième, quatrième, cinquième et sixième année : 30 heures
- Septième, huitième et neuvième année : 27 heures et demi .

Article 2. - L'horaire hebdomadaire des études dans les deux degrés de l'Enseignement de Base, est réparti comme indiqué en annexe 1 et 2.

ANNEXE 1 RÉPARTITION DE L'HORAIRE DU 1er DEGRÉ DE L'ENSEIGNEMENT DE BASE PREMIERE, DEUXIEME ET TROISIEME ANNÉES

LE NIVEAU ET LE NOMBRE D'HEURES			
Discipline	1ère année	2ème année	3ème année
Langue Arabe	11 H 30	11 H 30	10 H 00
Education Islamique	2 H 00	2 H 00	2 H 00
Education Civique			0,20 mn
Milieu Géographique			0,40 mn
Mathématique	4 H 00	4 H 00	4 H 00
Eveil Scientifique	1 H 30	1 H 30	1 H 30
Education Musicale	1 H 00	1 H 00	0,30 mn
Education artistique	0,45 mn	0,45 mn	0,30 mn
Education technique manuelle	0,45 mn	0,45 mn	0,30 mn
Education Physique	1 H 00	1 H 00	1 H 00
Langue française			9 H 00
TOTAL	22 H 30	22 H 30	30 H 00

Article 3. - Cet horaire est applicable à partir de Septembre 1992 à la première, deuxième, troisième et quatrième année . L'application de cet horaire couvrira les autres niveaux de façon progressive année par année.

L'horaire actuel est maintenu pour les autres années, il en est de même pour l'appellation relative aux première, deuxième et troisième années de l'enseignement secondaire, et ce jusqu'à remplacement progressif avec l'entrée en vigueur du nouveau système.

Article 4. - Le Ministre de l'Education et des Sciences est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 juin 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

SUITE ANNEXE 1 RÉPARTITION DE L'HORAIRE HEBDOMADAIRE DU 1ER DEGRÉ DE L'ENSEIGNEMENT DE BASE QUATRIÈME, CINQUIÈME ET SIXIÈME ANNÉES

LE NIVEAU ET LE NOMBRE D'HEURES			
DISCIPLINES	4 ème année	5 ème année	6 ème année
Langue arabe	10 H 00	7 H 00	7 H 00
Education Islamique	1 H 30	1 H 00	1 H 00
Education civique	0,20 mn	0,45 mn	0,45 mn
Histoire -Géographie	0,40 mn		
Géographie		0,45 mn	1 H 00
Histoire		0,45 mn	1 H 00
Mathématiques	4 H 00	4 H 00	4 H 00
Eveil Scientifique	1 H 30	1 H 30	1 H 30
Education musicale	0,30 mn	0,30 mn	0,30 mn
Education artistique	0,30 mn	0,30 mn	0,30 mn
Education technique	0,30 mn	0,45 mn	0,45 mn
Education physique	1 H 00	1 H 00	1 H 00
Langue française	9 H 30	11 H 30	11 H 00
TOTAL	30 H 00	30 H 00	30 H 00

SUITE ANNEXE I
(LANGUE ARABE)

		NIVEAU ET-NOMBRE D'HEURES		
Matière		4 ^{ème} année	5 ^{ème} année	6 ^{ème} année
	Lecture	3 H 00	1 H 30	1 H 30
	Motivation à la lecture	30 mn	30 mn	30 mn
	Expression orale et écrite	1 H 15	1 H 00	1 H 30
	Orth. dictée	1 H 00	30 mn	15 mn
	Recitation	1 H 00	45 mn	30 mn
Langue	Grammaire	1 H 30	1 H 00	1 H 00
	Conjugaison	1 H 00	1 H 00	1 H 00
	Etude de textes	45 mn	45 mn	45 mn

REPARTITION DE L'HORAIRE IMPARTI
A L'ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS

LE NIVEAU ET LE-NOMBRE D'HEURES				
DISCIPLINE	3 ^{ème} année	4 ^{ème} année	5 ^{ème} année	6 ^{ème} année
Langage-Expression-orale	4 H 00	3 H 30	3 H 30	2 H 00
Lecture- Compréhension	2 H 30	3 H 30	3 H 30	3 H 00
Ecriture	2 H 30	2 H 30		
Expression écrite			3 H 00	3 H 00
Grammaire-Conjugaison-Orthographe			1 H 30	3 H 00
TOTAL	9 H 00	9 H 30	11 H 30	11 H 00

SUITE ANNEXE I
REPARTITION DE L'HORAIRE PAR MATIERES
1^{er} DEGRE DE L'ENSEIGNEMENT DE BASE
(LANGUE ARABE)

		LE NIVEAU ET LE NOMBRE D'HEURES		
Matière		1 ^{ère} année	2 ^{ème} année	3 ^{ème} année
	Lecture	4 H 00	4 H 00	3 H 00
	Motivation à la lecture	1 H 00	1 H 00	0,30 mn
	Expression Orale	2 H 30	2 H 30	1 H 00
	Expression Ecrite	0,30 mn	0,30 mn	1 H 30
	Ecriture, copie, dictée	2 H 30	2 H 30	1 H 30
	Recitation	1 H 00	1 H 00	0,30 mn
Langue	Grammaire	—	—	1 H 00
	Conjugaison	—	—	1 H 00

ANNEXE 2
REPARTITION DE L'HORAIRE HEBDOMADAIRE DU 2^{ème} DEGRE DE
L'ENSEIGNEMENT DE BASE :
SEPTIEME, HUITIEME ET NEUVIEME ANNEES
(actuelles 1^{er}, 2^{ème} et 3^{ème} ANNEES
DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE)

LE NIVEAU ET LE NOMBRE D'HEURES			
Disciplines	7 ^{ème} année	8 ^{ème} année	9 ^{ème} année
Arabe	5 H 00	5 H 00	5 H 00
Français	5 H 00	5 H 00	5 H 00
Education Islamique	1 H 30	1 H 30	1 H 30
Histoire	1 H 30	1 H 30	1 H 30
Géographie*	1 H 30	1 H 30	1 H 30
Education civique	1 H 30	1 H 30	1 H 30
Mathématiques	4 H 00	4 H 00	4 H 00
Sciences naturelles	1 H 30	1 H 30	1 H 30
Education Technique	1 H 30	1 H 30	1 H 30
Education musicale	1 H 00	1 H 00	1 H 00
Education artistique	1 H 00	1 H 00	1 H 00
Education Physique	3 H 00	3 H 00	3 H 00
TOTAL	27 H 30	27 H 30	27 H 30

* L'horaire de la géographie sera d'une heure par semaine lorsque l'effectif enseignant fait défaut.

DIPLOME DE FIN D'ETUDES D'ENSEIGNEMENT DE BASE

Decret n° 92-1181 du 22 juin 1992, fixant les modalités de l'examen du Diplôme de fin d'Etudes de l'Enseignement de Base.

Le Président de la République

Sur proposition du Ministre de l'Education et des Sciences.

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif.

Vu l'avis du Tribunal Administratif.

Décète :

Article premier. - L'examen du Diplôme de fin d'Etudes de l'Enseignement de Base est un examen national organisé par le Ministère de l'Education et des Sciences à la fin de la neuvième année de l'Enseignement de base.

Les candidats admis à cet examen obtiennent un diplôme appelé "Diplôme de Fin d'Etudes de l'Enseignement de Base" délivré par le Ministère de l'Education et des Sciences, leur permettant d'accéder à l'enseignement secondaire.

Article 2. - L'examen du Diplôme de Fin d'Etudes de l'Enseignement de base se déroule au terme de chaque année scolaire, en une seule session.

Article 3. - Les candidats à l'examen du Diplôme de Fin d'Etudes de l'Enseignement de base doivent remplir les deux conditions suivantes :

- Avoir suivi les deux degrés de l'Enseignement de base jusqu'à la neuvième année entièrement accomplie dans les écoles publiques ou privées conformément aux programmes officiels.

- Ne pas avoir dépassé 18 ans d'âge à l'ouverture de l'année scolaire de l'examen.

Article 4. - Les Directeurs des écoles préparatoires établissent dans les délais impartis la liste des candidats à l'examen régulièrement inscrits dans leurs établissements.

Tous les candidats doivent présenter une demande de candidature sur un imprimé spécial délivré par l'administration, sur lequel ils apposent obligatoirement un timbre fiscal particulier aux examens dont la valeur est fixée par arrêté des Ministres des finances et de l'éducation et des Sciences.

La demande de candidature sera accompagnée des pièces fixées par l'administration en temps opportun.

Article 5. - Le candidat ne fréquentant aucun établissement scolaire est autorisé à se faire inscrire à titre individuel s'il répond à la condition d'âge et présente un certificat de scolarité attestant qu'il a suivi l'enseignement de base jusqu'à la classe terminale entièrement accomplie conformément aux programmes officiels.

- Les cas particuliers nécessitant une dispense d'âge ou une mesure exceptionnelle sont étudiés en temps opportun ; un arrêté du ministre de l'éducation et des sciences est pris en conséquence.

Article 6. - Tout candidat doit être muni, lors de l'examen, d'une carte d'identité scolaire ou nationale et de la convocation qui lui a été adressée ; il doit les présenter à toute réquisition durant la période de l'examen.

Article 7. - Le ministre de l'éducation et des sciences désigne dans chaque centre d'écrit un président et un vice-président chargés de veiller au bon déroulement de l'Examen dans toutes ses étapes sous l'autorité du directeur régional de l'enseignement.

Article 8. - Le ministre de l'éducation et des sciences désigne à la tête de chaque centre de ramassage et de distribution et de chaque centre de correction un président et un vice-président chargés de veiller au bon déroulement de l'examen dans toutes ses étapes avec la collaboration du directeur régional de l'enseignement.

Article 9. - L'examen du diplôme de Fin d'études de l'enseignement de base comporte des épreuves écrites choisies par le ministre de l'éducation et des sciences dans les programmes de la classe terminale de l'enseignement de base conformément au tableau ci-après :

Epreuves	Durée	Coefficient
1- Arabe - Rédaction	2 h	2
- Etude de texte	1 h	1
2- Français	2 h	2
3- Mathématiques	2 h	3
4- Trois matières définies par le Ministre de l'Education et des Sciences parmi le groupe de matières suivantes, un mois avant le déroulement de l'Examen, à chaque session :		
Education Islamique-Histoire- Géographie-Education civique- Education musicale-Education Artistique-Sciences Naturelles Education Technique.	1h + 1h + 1h	1 + 1 + 1

Article 10. - L'origine des feuilles d'examen ainsi que les noms des candidats concernés sont dissimulés aux centres de ramassage et de distribution. Les copies sont ensuite acheminées vers les centres de correction, selon un plan établi par le ministre de l'éducation et des sciences.

Article 11. - Les barèmes de correction sont fixés à l'échelle nationale par des commissions ad hoc nommées par le Ministre de l'Education et des Sciences. Le principe de la double correction est établi pour certaines matières dont la liste est fixée par arrêté du Ministre de l'Education et des Sciences. Pour le reste des matières, il y a recours à des commissions de contrôle.

Article 12. - Les commissions de correction bénéficient de toutes les prérogatives quant à l'attribution des notes. Il ne peut être fait opposition aux notes finales attribuées ; de même qu'il ne peut être accepté de demande concernant l'accès aux feuilles de copie des candidats.

Article 13. - Est déclaré admis tout candidat ayant obtenu, à l'examen, une moyenne au moins égale à 10 sur 20.

Article 14. - Toute absence à l'une des épreuves entraîne l'attribution de la note zéro à cette épreuve.

Article 15. - Le ministre de l'éducation et des sciences désigne par arrêté, des commissions ad hoc chargées d'enquêter sur les cas de fraude.

Article 16. - La commission d'enquête propose au ministre de l'éducation et des sciences, dans le cas de fraude dûment constatés, l'annulation de l'examen après avoir entendu le candidat dont la culpabilité est établie. Elle peut, en outre, proposer l'interdiction de s'inscrire à l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base pour une période allant de un à trois ans.

Article 17. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du moment où l'enseignement de base aura atteint sa neuvième année.

Article 18. - Le ministre de l'éducation et des sciences est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 22 juin 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

DIPLOMES DU BACCALAUREAT

Décret n° 92-1182 du 22 juin 1992, relatif à la détermination du nombre et de la nature des différentes sections du deuxième cycle de l'enseignement secondaire et des diverses sortes de diplômes du baccalauréat.

Le Président de la République

Sur proposition du Ministre de l'Education et des Sciences.

Vu la loi 91-65 du 29 juillet 1991 relative au système éducatif et notamment ses articles 11 et 14.

Vu l'avis du tribunal Administratif.

Décète :

Article premier : Le second cycle de l'enseignement Secondaire se subdivise en cinq sections comme suit :

- Section Lettres
- Section Mathématiques
- Section Sciences Expérimentales
- Section Technique
- Section Economie et Gestion.

Article 2 : Au terme du premier cycle de l'enseignement secondaire, les élèves sont orientés à l'une des sections sus-mentionnées selon des critères fixés par arrêté du Ministre de l'Education et des Sciences.

Article 3 : L'Enseignement Secondaire est sanctionné par un examen national.

Les candidats admis à cet examen obtiennent le diplôme du baccalauréat.

La nature des différents diplômes du baccalauréat est fixée conformément aux différentes sections mentionnées à l'article premier du présent décret, et ce comme suit :

- Baccalauréat Lettres
- Baccalauréat Mathématiques
- Baccalauréat Sciences Expérimentales
- Baccalauréat Technique
- Baccalauréat Economie et Gestion.

Article 4 : Le Ministre de l'Education et des sciences est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 juin 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

HORAIRES

Décret n° 92-1183 du 22 juin 1992, relatif à la fixation de l'horaire des études dans l'enseignement secondaire.

Sur proposition du Ministre de l'Education et des Sciences .

Vu la loi 91-65 du 29 Juillet 1991 relative au système éducatif et notamment son article 13 .

Vu l'avis du tribunal Administratif

Décète :

Article premier : L'horaire hebdomadaire des études au premier cycle de l'enseignement secondaire est arrêté comme suit :

1ère et 2ème année : 29 heures. L'élève peut choisir en 2ème année une matière optionnelle de 2 heures. L'horaire hebdomadaire dans ce cycle est réparti comme indiqué dans l'annexe 1 .

Article 2 : L'horaire hebdomadaire des études au deuxième cycle de l'enseignement secondaire est arrêté comme suit :

a) Troisième année

L'horaire hebdomadaire des études en troisième année, matières optionnelles non comprises est fixé comme suit :

- Section Lettres : 26 heures
- Section Sciences expérimentales : 28 heures 30 mn
- Section Mathématiques : 28 heures
- Section Economie et Gestion : 25 heures 30 mn
- Section Technique : 32 heures 30 mn

L'élève peut choisir une matière optionnelle d'une heure et trente minutes ou de deux heures .

L'horaire hebdomadaire dans ces différentes sections est réparti comme indiqué à l'annexe 2 .

b) Quatrième année

L'horaire hebdomadaire des études en quatrième année compte tenu de la matière optionnelle obligatoire est fixé comme suit :

- Section Lettres : 26 heures ou 26 heures et 30 mn
- Section sciences experimentales : 26 heures et 30 mn ou 27 heures
- Section mathématiques 26 heures ou 26 heures et 30 mn
- Section Economie et Gestion : 25 heures et 30 mn ou 26 heures

- Section Technique : 30 heures et 30 mn ou 31 heures .

L'élève doit choisir obligatoirement en 4ème année :

- deux matières optionnelles pour la section Lettres
- une matière optionnelle pour les autres sections .

et ce, parmi les matières optionnelles enseignées au lycée, soit celles dont il aurait commencé l'étude dès la 2ème ou la 3ème année soit celles qui sont devenues optionnelles en 3ème ou 4ème année .

L'élève peut choisir en outre, une ou deux matières supplémentaires selon la section à laquelle il appartient ; les notes supérieures à dix sont prises en compte pour le calcul de sa moyenne générale s'il s'agit de matières étudiées à partir de la deuxième année.

Les notes obtenues dans les autres matières optionnelles ne sont prises en compte pour le calcul de la moyenne que si elles permettent son amélioration .

L'horaire hebdomadaire en 4ème année dans les différentes sections est réparti comme indiqué dans l'annexe 3 .

La 4ème année est sanctionnée par un examen national permettant aux candidats admis l'obtention du diplôme du baccalauréat mentionné à l'article 14 de la loi 91-65 du 29 Juillet 1991 sus-visée et ce à partir de l'année scolaire 1994-1995 .

Article 3 : L'appellation des années selon la structure de l'enseignement secondaire mentionnée dans la loi N° 91-65 du 29 Juillet 1991, entre en vigueur année par année à partir de Septembre 1998.

Les dispositions mentionnées dans le présent décret entrent en vigueur à partir de l'année scolaire 1992-1993 au niveau de la 4ème et 5ème année du système actuel et seront appliquées progressivement , année par année , au niveau de la 6ème et 7ème année.

Article 4 : Le Ministre de l'Education et des Sciences est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Tunis, le 22 juin 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

Annexe 1
Répartition de l'horaire hebdomadaire
en 1ère et 2ème années du Secondaire
(actuelles 4° et 5° année)

Matières		Horaire	
		1er Année (actuelle 4e)	2e année (actuelle 5e)
Langues vivantes	Arabe	4,30	4,30
	Français	3,30	3,30
	Anglais	3	3
Disciplines Sociales	Pensée Islamique	1,30	1,30
	Education Civique	1,30	1,30
	Histoire	1,30	1,30
	Géographie*	1,30	1,30
Disciplines scientifiques	Mathématiques	4	4
	Sciences naturelles	1,30	1,30
	Sciences physiques	3	3
Education technique		2	2
Education physique		2	2
Matières Supplémentaire Optionnelles	3e Langue Etrangère		2
	matières artistiques et esthétiques		2

* L'horaire de la géographie sera d'une heure par semaine lorsque l'effectif enseignant fait défaut.

Annexe 2
Répartition de l'horaire hebdomadaire
en 3e année
(actuelle 6e année)

Matières	Sections				
	Let.	Sc. Ex.	Math.	Eco. et Gest.	Tech.
Arabe	5	3	3	3	3
Initia. à la Philo.	1	-	-	-	-
Français	4	3	3	3	3
Anglais	4	3	3	4	3
Pensée Islamique	1,30	1	1	1	1
Education Civique **	1	-	-	-	-
Histoire	2	1,30	1,30	1,30	1,30
Géographie	2	1	1	2	1
Mathématiques	1,30	5	7	4	5
Sciences Naturelles	1,30	4	1,30	*1,30	*1,30
Sciences physiques	1,30	5	5	*1,30	5
Economie et Gestion	-	-	-	5	-
Discip. Techniques	-	-	-	-	8
Educ. Physique	2	2	2	2	2
Matières optionnelles (à partir de la 2e année)					
3e Langue Etrangère	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2
Matières artistiques et esthétiques	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2
Matières optionnelles (à partir de la 3e année)					
Informatique	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2
Total (compte non tenu des matières optionnelles)	26	28,30	28	25,30	32,30

* matières optionnelles

** matière qui sera enseignée en section lettres dès que l'effectif enseignant est disponible.

Annexe 3
Répartition de l'horaire hebdomadaire
en 4e année
(l'actuelle 7e année)

Matières	Sections				
	Let.	Sc. Ex.	Math.	Eco. et Gest.	Tech.
Philosophie	7	4	4	4	4
Arabe	4	-	-	-	-
Français	3	2	2	2	2
Anglais	3	3	3	3	3
Pensée Islamique	* 1,30	-	-	-	-
Histoire	4	* 1,30	* 1,30	3	* 1,30
Géographie		* 1,30	* 1,30		* 1,30
Mathématiques	* 1,30	5	7	5	5
Sciences Naturelles	* 1,30	4	1,30	* 1,30	* 1,30
Sciences physiques	* 1,30	5	5	* 1,30	5
Economie et Gestion	-	-	-	5	-
Discip. Techniques	-	-	-	-	8
Educ. Physique	2	2	2	2	2
Matières optionnelles (à partir de la 2e année)					
3e Langue Etrangère	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2
Matières artistiques et esthétiques	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2
Matières optionnelles (à partir de la 3e année)					
Informatique	* 2	* 2	* 2	* 2	* 2
Total (compte-tenu des matières optionnelles)	26 ou 26,30	26,30 ou 27	26 ou 26,30	25,30 ou 26	30,30 ou 31

* matières optionnelles.

LYCEES PILOTES

Decret n° 92-1184 du 22 juin 1992, portant organisation des lycées pilotes.

Le Président de la République

Sur proposition du Ministre de l'Education et des Sciences

Vu la loi n°91-65 du 28 juillet 1991, relative au système éducatif

Vu l'avis du Tribunal Administratif

DECRETE

Article premier : Les lycées pilotes sont des établissements d'enseignement secondaire fréquentés par une élite d'élèves titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base, qui se sont distingués par des aptitudes leur permettant de poursuivre leurs études dans des conditions spécifiques propres à développer leurs capacités afin d'atteindre les plus hauts niveaux dans les domaines des sciences, de la technologie, des lettres, des arts et de l'éducation physique et sportive et de suivre des filières d'excellence dans l'enseignement supérieur.

La qualification de lycée pilote est attribuée à un lycée secondaire par arrêté du Ministre de l'Education et des Sciences publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Cet arrêté fixe les spécialités de chaque lycée pilote.

Le lycée pilote peut se spécialiser dans plus d'un domaine parmi les domaines des sciences, de la technologie, des lettres, des arts, des langues d'enseignement et de l'éducation physique et sportive.

Article 2 :

A- L'admission des élèves aux lycées pilotes spécialisés dans les domaines des sciences, de la technologie et des lettres est soumise aux critères suivants :

- ne pas avoir redoublé dans l'enseignement de base,
- ne pas avoir dépassé l'âge de 16 ans au début de la rentrée scolaire qui suit la session d'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base,
- avoir obtenu au diplôme de fin d'études de l'enseignement de base, une moyenne permettant d'être classé parmi le groupe d'élèves sélectionnés par ordre de mérite en vue d'être admis dans l'un des lycées pilotes.

La capacité d'accueil de chaque lycée pilote ainsi que la moyenne minimale d'admission sont fixées par décision du Ministre de l'Education et des Sciences.

B - L'admission des élèves dans les lycées pilotes spécialisés dans les domaines des arts et de l'éducation physique et sportive est soumise à la condition de réussite à une épreuve en fonction des spécialités dans les disciplines artistiques ou dans l'éducation physique et sportive. Le contenu de cette épreuve et les conditions de participation sont fixés par arrêté du Ministre de l'Education et des Sciences ou par arrêté conjoint des Ministres de l'Education et des Sciences et de la Jeunesse et de l'Enfance, s'il s'agit d'une épreuve d'éducation physique et sportive.

Article 3 : L'affectation des enseignants dans les lycées pilotes se fait sur la base de leur dossier professionnel. Ils sont choisis parmi les professeurs titulaires, détenteurs au minimum d'une maîtrise dans la discipline qu'ils enseignent. La décision d'affectation est prise par

arrêté de l'autorité de tutelle, après avis du Directeur Régional de l'Enseignement et des Inspecteurs de la discipline exerçant dans la région.

Article 4 : Les programmes appliqués dans les lycées pilotes sont ceux de l'ensemble des lycées secondaires. Ils sont enrichis de matières complémentaires susceptibles de consolider la formation générale de l'élève :

- Pour les lycées pilotes spécialisés dans les sciences, la technologie et les lettres, ces programmes sont approfondis, en fonction de la spécialité, grâce à un complément dans les sciences ou dans la technologie ou dans les lettres, et ce à raison de deux (2) heures par semaine dans chaque niveau d'enseignement.

- Pour les lycées pilotes spécialisés dans les arts, l'horaire imparti à cet approfondissement des programmes est, selon la spécialité et à chaque niveau d'enseignement, de six (6) heures par semaine consacrées à des compléments théorique et pratique.

- Quant au complément prévu en éducation physique et sportive, l'horaire qui lui est imparti est fixé à onze (11) heures par semaine.

Article 5 : Dans les lycées pilotes, le système d'évaluation et de passage est celui de l'ensemble des lycées secondaires ; toutefois le rachat et le redoublement sont interdits à tous les niveaux d'enseignement.

Pour chaque lycée pilote, une décision ministérielle fixe les matières spécifiques pour lesquelles l'obtention d'une moyenne de 12 sur 20 est obligatoire pour l'accès au niveau supérieur.

Dans le cas où l'élève ne répond pas aux conditions lui permettant de poursuivre ses études dans les lycées pilotes, il est orienté vers un autre lycée secondaire.

Article 6 : Les dispositions du régime disciplinaire appliqué dans les lycées pilotes sont celles en usage dans l'ensemble des lycées secondaires.

Article 7 : Les dispositions relatives à l'admission des élèves dans les lycées pilotes prévues au paragraphe "A" de l'article 2 du présent décret sont applicables à partir de l'année scolaire 1998-1999.

Article 8 : L'admission des élèves en première année des lycées pilotes reste soumise pour les deux années scolaires 1992-1993 et 1993-1994 aux critères suivants :

- ne pas avoir redoublé dans l'enseignement primaire
- ne pas avoir dépassé l'âge de 13 ans
- avoir obtenu à la fin de l'année scolaire, des résultats permettant aux élèves de la région où se trouve le lycée pilote concerné d'être classés dans le groupe des plus méritants. La moyenne exigée ne peut être inférieure à 15 sur 20.

Article 9 : Un concours national est organisé à la fin de l'actuelle troisième année de l'enseignement secondaire, au titre des années scolaires 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997, permettant l'accès aux lycées pilotes au niveau de la quatrième année secondaire. L'organisation dudit concours est fixée par arrêté du Ministre de l'Education et des Sciences.

Article 10 : A partir de l'année scolaire 1992-1993, les critères suivants de passage d'une année à l'autre, seront appliqués, compte tenu des appellations actuelles des années et niveaux de l'enseignement secondaire :

- de la première année à la quatrième année : l'obtention d'une moyenne annuelle générale supérieure ou égale à 12 sur 20 ;
- de la quatrième année à la septième année : l'obtention d'une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20 dans les matières spécifiques du lycée.

Au cas où l'élève ne répond pas aux conditions qui lui permettent de poursuivre ses études dans les lycées pilotes, il est orienté vers un autre lycée secondaire.

Article 11 : Les dispositions relatives à l'affectation des enseignants dans les différentes disciplines dans les lycées pilotes prévus à l'article 3 du présent décret seront appliquées à partir de l'année scolaire 1992-1993, à l'exception des enseignants des disciplines artistiques qui demeurent soumis aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 12 : Le Ministre de l'Education et des Sciences est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 juin 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

DROITS D'INSCRIPTION, D'ASSURANCE ET DE BIBLIOTHEQUE

Decret n° 92-1185 du 22 juin 1992, relatif à la fixation des droits d'inscription, d'assurance et de bibliothèque concernant les élèves des Ecoles Préparatoires, des lycées secondaires et des lycées pilotes.

Le Président de la République

Sur proposition du Ministre de l'Education et des Sciences.

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet relative au système éducatif et notamment son article 24.

Vu l'avis du Ministre des Finances.

Vu l'avis du Tribunal Administratif.

Décrète :

Article premier : Les droits d'inscription, d'assurance et de bibliothèque sont fixés à deux dinars cinq cents millimes (2D,500) payables au début de l'année scolaire lors de l'inscription des élèves par leurs parents dans les écoles préparatoires, les lycées secondaires et les lycées pilotes.

Articles 2 : Sont exonérés de ces droits, les parents d'élèves justifiant que les revenus cumulés du père et de la mère ne dépassent pas le salaire minimum industriel garanti.

Article 3 : Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du mois de septembre 1992.

Articles 4 : Les Ministres des Finances et de l'Education et des Sciences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 juin 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

FIXATION DE DISTANCE

Decret n° 92-1186 du 22 juin 1992, fixant la distance séparant la résidence du tuteur du plus proche établissement d'enseignement de base, l'exonérant de l'amende prévue en cas d'abstention d'inscription ou de retrait de son enfant de l'enseignement.

Le Président de la République

Sur proposition du Ministre de l'Education et des Sciences.

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif et notamment son article 32.

Vu l'avis du Ministre de la Justice.

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est exonéré de l'amende mentionnée à l'article 32 de la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, sus-indiquée, le tuteur qui ne peut inscrire ou qui s'abstient d'inscrire son enfant dans l'un des établissements de l'enseignement de base, si, compte tenu du plus court chemin, la distance séparant sa résidence du plus proche établissement est de :

- deux (2) kilomètres pour une école primaire

- Trois (3) kilomètres pour une école préparatoire non pourvue d'internat

- Vingt (20) kilomètres pour une école pourvue d'internat.

Article 2. - Le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Education et des Sciences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 juin 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PRIVES

Decret N°92-1187 du 22 juin 1992, relatif aux conditions d'obtention d'une autorisation pour la création d'établissements scolaires privés ainsi qu'à leur organisation et leur gestion.

Le Président de la République

Sur proposition du Ministre de l'Education et des Sciences,

Vu la loi n°91-65 du 29 juillet 1991 relative au système éducatif,

Vu le decret 89-457 du 24 mars 1989 portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs,

Vu l'avis du Tribunal Administratif,

Décrète :

Article Premier :

Les personnes physiques et morales peuvent créer des écoles primaires, des écoles préparatoires et des lycées privés et pourvoir aux dépenses y afférentes.

- Ces établissements sont régis par les principes de base fixés par l'article premier de la loi n°91-65 du 29 juillet 1991 relative au système éducatif. De ce fait, ils doivent être pourvus de locaux fonctionnels, des équipements nécessaires et du cadre administratif et pédagogique adéquat. L'autorisation de création de ces établissements est accordée conformément aux conditions fixées par le présent décret.

Article 2 :

Tout établissement scolaire privé ne peut ouvrir qu'après obtention d'une autorisation conformément à la réglementation en vigueur.

- Est autorisée l'ouverture d'un établissement scolaire privé après avis d'une commission consultative régionale, présidée par le Directeur Régional de l'Enseignement, et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel.

Article 3 :

L'autorisation d'ouverture d'établissements privés est octroyée dans un délai de 2 mois à compter de la date du dépôt des dossiers après avoir répondu aux normes conformément à un cahier des charges comportant les pièces et les conditions citées ci-après :

- Dossier personnel du promoteur .
- Dossier personnel du directeur de l'établissement, éventuellement .
- Dossier technique de l'établissement .
- Les conditions d'inscription des élèves dans les établissements concernés .
- La liste des pièces constitutives des trois dossiers mentionnés .

Article 4 :

- Le directeur d'un établissement scolaire privé doit avoir au moins le grade d'instituteur ou un grade équivalent et être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, s'il s'agit d'un établissement du premier degré de l'enseignement de base.

- il doit avoir le grade de professeur du premier cycle de l'enseignement secondaire au moins, s'il s'agit d'un établissement du second degré de l'enseignement de base.

- il doit avoir le grade de professeur de l'enseignement secondaire au moins, s'il s'agit d'un établissement d'enseignement secondaire.

Dans tous les cas, l'âge maximum du directeur ne doit pas dépasser soixante dix (70) ans.

- Tout directeur d'un établissement scolaire privé doit avoir exercé une activité éducative à plein temps dans le secteur de l'enseignement public ou privé durant au moins cinq années, dans le grade correspondant à l'autorisation sollicitée. Son dossier administratif, en outre, ne doit pas comporter de sanctions disciplinaires du second degré.

Article 5 :

- Le directeur veille de façon effective à la gestion de l'établissement scolaire privé, aux plans administratif et pédagogique. Il y est responsable de la bonne marche du travail et doit se consacrer exclusivement à la mission dont il a la charge.

- il est interdit de cumuler la direction de deux établissements scolaires; toutefois un cumul est possible au sein d'un même établissement entre les deux degrés de l'enseignement de base; il en est de même pour le second degré de l'enseignement de base et l'enseignement secondaire.

Article 6 :

Les établissements scolaires privés doivent être pourvus d'un cadre administratif susceptible de garantir leur bon fonctionnement et tenir compte du niveau d'instruction et de la bonne conduite de ce cadre administratif.

Article 7 :

Le Directeur Régional de l'Enseignement peut autoriser les enseignants des écoles préparatoires et des lycées publics à assurer des séances d'enseignement supplémentaires dans les établissements scolaires privés, à condition que le total des heures supplémentaires assurées dans l'enseignement public et privé ne dépasse pas, pour un enseignant donné, dix heures par semaine.

Le directeur Régional de l'Enseignement peut également autoriser les instituteurs à assurer des séances d'enseignement supplémentaires dans les écoles primaires privées, dans la limite de quatre heures hebdomadaires pour un seul enseignant .

Article 8 :

Le directeur de l'établissement scolaire privé est tenu d'informer le Directeur Régional de l'enseignement, avant l'ouverture de l'année scolaire, de l'organisation pédagogique de l'établissement, et des noms du personnel y exerçant. De même, il doit porter à sa connaissance tout changement dans ces domaines.

Article 9 :

Les établissements scolaires privés sont tenus de constituer les dossiers de candidatures de leurs élèves aux examens et concours nationaux conformément aux dispositions en vigueur.

Article 10 :

Les établissements scolaires privés s'engagent à adopter les manuels, les outils didactiques et tous les documents administratifs et pédagogiques ainsi que les différentes méthodes relatives à l'évaluation du travail de l'élève en vigueur dans les établissements publics. Ils s'engagent de même à appliquer les dispositions du régime disciplinaire en vigueur dans ces établissements.

Article 11 :

Les établissements scolaires privés peuvent être qualifiés d'établissements pilotes s'ils répondent aux conditions exigées des établissements pilotes de l'enseignement public, et ce après accord du Ministère de l'Education et des Sciences

Article 12 :

Le Ministre de l'Education et des Sciences est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 juin 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

MANUELS SCOLAIRES

Decret n° 92-1188 du 22 juin 1992, fixant les dispositions relatives à l'élaboration et la diffusion des manuels scolaires et des outils didactiques.

Le Président de la République

Sur proposition du Ministre de l'Education et des Sciences.

Vu la loi n° 66 -12 du 14 février 1966 relative à la propriété littéraire et artistique.

Vu la loi n° 72-61 du 29 juillet 1966 portant création du Centre National Pédagogique.

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif.

Vu le décret n° 76-845 du 23 septembre 1976, portant création du fonds d'encouragement à la production pédagogique, au sein du Centre National Pédagogique.

Vu le décret n° 80-954 du 19 juillet 1980, relatif à la définition de la mission et des attributions du Ministère de l'Education Nationale.

Vu le décret n° 88-362 du 14 mars 1988, fixant les dispositions relatives à l'élaboration et la diffusion des manuels scolaires et des outils didactiques.

Vu le décret n° 91-329 du 4 mars 1991, fixant le taux de l'indemnité annuelle pour heures supplémentaires attribuées aux personnels enseignants.

Vu l'arrêté du Ministre de l'Education Nationale du 1er octobre 1976, fixant les taux et modalités d'octroi des primes accordées par le Fonds d'encouragement à la production pédagogique.

Vu l'avis du Ministre de l'Economie Nationale.

Vu l'avis du Ministre des Finances.

Vu l'avis du Tribunal Administratif.

DECRETE :

Article premier : Le présent décret fixe les dispositions relatives à l'élaboration et à la diffusion des manuels scolaires, des outils didactiques destinés aux élèves et des guides méthodologiques dont l'usage est autorisé par le Ministère de l'Education et des Sciences, au sein des écoles primaires et préparatoires, les lycées secondaires et les lycées pilotes, publics ou privés, de même qu'il fixe les dispositions relatives aux outils didactiques para-scolaires.

Article 2 : Le Ministère de l'Education et des Sciences établit périodiquement la liste officielle des manuels scolaires, des outils didactiques destinés aux élèves et des guides méthodologiques dont l'usage est autorisé au sein des écoles primaires et préparatoires, les lycées secondaires et les lycées pilotes, publics ou privés.

Article 3 : Le Ministère de l'Education et des Sciences supervise la production, l'édition et la diffusion des manuels scolaires, guides méthodologiques et autres documents didactiques figurant dans la liste officielle mentionnée dans l'article 2 sus-indiqué.

Article 4 : Les manuels et outils didactiques para-scolaires destinés aux élèves et aux enseignants et reliés à l'application des programmes sont soumis à l'évaluation et au visa préalable du Ministère de l'Education et des Sciences.

Leurs auteurs sont tenus de verser au préalable les frais d'évaluation au fonds d'encouragement à la production pédagogique.

Article 5 : L'élaboration des manuels scolaires et de l'ensemble des outils didactiques figurant sur la liste officielle se fait par voie de concours, conformément à un cahier des charges spécifique. Toutefois, le Ministre de l'Education et des Sciences peut, par arrêté, charger des commissions spécialisées de l'élaboration de ces manuels ou de ces outils et ce dans les cas suivants :

- 1 - Lorsque le nombre de candidats au concours est inférieur à trois, lors de la première étape.
- 2 - Lorsque les projets dans le cadre du concours sont en deça du niveau exigé.
- 3 - Lorsque le nombre de candidats admis à poursuivre leurs travaux est inférieur à deux.
- 4 - Lorsque les programmes ou les horaires d'enseignement subissent une modification inopinée.

Article 6 : Tous les manuels scolaires et les outils didactiques figurant pour la première fois sur la liste officielle sont soumis à expérimentation au cours de la première année de leur utilisation. Leurs auteurs s'engagent à la lumière des résultats de cette expérimentation, à introduire les modifications et compléments nécessaires à l'édition définitive. Le Ministère, par la suite, peut introduire les modifications qu'il juge nécessaire. L'auteur peut également demander le retrait de son nom de la liste des auteurs.

Article 7 : Les droits d'auteurs et la rétribution de la commission d'évaluation sont fixés et consignés sur le cahier des charges après avis d'une commission consultative spécialisée dont les membres sont nommés à cet effet par le Ministre de l'Education et des Sciences.

Article 8 : Les auteurs de projets dont l'édition est décidée cédant tous leurs droits à titre définitif au profit du Centre National Pédagogique en contre partie d'une rétribution forfaitaire de l'ensemble des auteurs du projet dont le montant se situe entre une et trois rémunérations annuelles brutes d'un professeur de l'enseignement secondaire, classé au 1er échelon indiciaire et ce quelque soit le grade et le niveau auxquels l'ouvrage est destiné.

Les auteurs perçoivent, au cours de la première année d'utilisation de l'ouvrage, 70 % de leurs droits. Le reliquat des droits est octroyé après rectification et réimpression de l'ouvrage, l'année suivante, conformément aux dispositions prévues à l'article 7 sus-indiqué.

Article 9 : Les dossiers dont le Ministère confie l'élaboration à des éducateurs ne sont pas soumis aux mêmes dispositions prévues aux articles 7 et 8.

Une commission consultative est chargée de proposer la rétribution adéquate et ce, compte tenu de leur volume et de leur contenu scientifique. Le montant de cette rétribution se situe entre une et six rémunérations mensuelles brutes d'un professeur de l'enseignement secondaire, classé au 1er échelon indiciaire.

Article 10 : Les projets présentés aux concours sont évalués et classés selon les étapes prévues par le cahier des charges par une commission dont les membres sont désignés par le Ministre de l'Education et des Sciences et qui propose les modifications qu'elle juge nécessaires d'introduire sur le projet classé premier. Ce projet peut résulter d'une synthèse entre deux projets après accord des auteurs. Les droits d'auteurs sont alors calculés selon un pourcentage fixé par la commission consultative, la commission d'évaluation se chargeant du suivi de ce projet jusqu'à sa version définitive.

Article 11 : La commission d'évaluation peut proposer, aux deux projets classés deuxième et troisième, deux prix d'encouragement dont le montant sera fixé comme suit :

- le premier prix d'encouragement est octroyé au projet classé deuxième. Son montant, qui varie entre 20 % et 25 % des droits d'auteurs, est proposé par la commission consultative mentionnée à l'article 8 sus-indiqué.
- Le deuxième prix d'encouragement est octroyé au projet classé deuxième. Son montant, qui varie entre 10 % et 15 % des droits d'auteurs, est octroyé selon la même procédure.

Article 12 : Chaque membre de la commission d'évaluation des projets perçoit :

- une prime variant entre 1/3 à 2/3 de la valeur du montant de l'heure annuelle supplémentaire du professeur de l'enseignement secondaire mentionné dans l'article 9 sus-indiqué et ce pour chaque projet préliminaire.
- une prime variant entre le montant d'une heure à deux heures annuelles supplémentaires pour les projets classés deuxième et troisième.
- une prime variant entre le montant de trois heures à cinq heures annuelles supplémentaires pour le projet classé premier, après achèvement du suivi conformément à l'article 11 du présent décret, et ce après avis de la commission consultative mentionnée dans l'article 8 sus-indiqué.

Article 13 : Les montants des prix et primes se rapportant à la session des droits d'auteurs et les rétributions des commissions d'évaluation mentionnées dans le présent décret sont prélevés sur le fonds d'encouragement à la production pédagogique.

Article 14 : Le Centre National Pédagogique possède le monopole de l'achat de tous les droits d'auteurs des manuels et de l'ensemble des outils pédagogiques figurant sur la liste officielle. Il jouit de l'exclusivité de l'utilisation du papier compensé pour leur impression.

Article 15 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, et notamment les dispositions du décret n°88-362 du 14 mars 1988 sus-visé.

Article 16 : Le Ministre de l'Education et des Sciences est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 juin 1992.

Zine El Abidine Ben Ali

ECOLES PRIVEES

Arrêté du Ministre de l'Education et des Sciences du 8 juin 1992 fixant la proportion du personnel enseignant recruté à plein temps dans les écoles primaires et préparatoires et les lycées secondaires privés pour l'année scolaire 1992/1993.

Le Ministre de l'Education et des Sciences

Vu la loi 91/65 du 29 Juillet 1991 relative au système éducatif, notamment l'article 29

Arrête :

Article premier : Les écoles primaires privées sont tenues, en ce qui concerne l'année scolaire 1992/1993, à répartir au moins, la moitié de l'horaire officiel global dans les différents niveaux, sur les maîtres recrutés pour un enseignement à plein temps.

Article 2 : Les écoles préparatoires et les lycées secondaires privés sont tenus, en ce qui concerne l'année scolaire 1992/1993, à recruter les enseignants à plein temps chaque fois que l'établissement dispose d'un emploi du temps complet et ce dans les matières suivantes : Anglais, Sciences Physiques, Education Islamique, Sciences Economiques et Disciplines Techniques.

Tunis, le 8 juin 1992.

*Le ministre de l'éducation
et des sciences
Mohamed Charfi*

*Vu
Le premier ministre
Hamed Karoui*

EXAMEN DU BACCALAUREAT

Arrêté du Ministre de l'Education et des Sciences du 24 juin 1992 relatif au régime de l'examen du baccalauréat.

Le Ministre de l'Education et des Sciences.

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif et notamment son article 14.

Vu le décret n° 63-87 du 1er avril 1963, relatif au diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire et aux diplômes de fin d'études normales, commerciales et industrielles tel que modifié par le décret n° 64-113 du 15 avril 1964.

Vu le décret n° 92 -1182 du 22 juin 1992, relatif à la détermination du nombre et la nature des sections du second cycle de l'enseignement secondaire et des diverses sortes de diplômes du baccalauréat.

Vu l'arrêté du 16 avril 1981 relatif à l'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire tel que modifié par l'arrêté du 27 août 1988 et l'arrêté du 23 mai 1991.

Arrête :

Article premier. - Le Baccalauréat est un diplôme attribué aux candidats déclarés admis à un examen national qui sanctionne l'enseignement secondaire et qui est organisé selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles ci-après.

Article 2. - L'examen du baccalauréat se déroule au terme de chaque année scolaire, sous l'égide du Ministre de l'Education et des Sciences en deux sessions, la première principale, la seconde de contrôle.

* Les dates des deux sessions, celles d'ouverture et de clôture des inscriptions des candidats sont fixées par arrêté du Ministre de l'Education et des Sciences,

* Les sujets des épreuves sont choisis par le Ministre de l'Education et des Sciences.

Article 3. - Sont autorisés à subir l'examen du baccalauréat les élèves ayant suivi l'enseignement secondaire jusqu'à la classe terminale entièrement accomplie. Toutefois dans certains cas, et à titre exceptionnel, le Ministre de l'Education et des Sciences peut autoriser ceux qui ne remplissent pas cette condition à subir l'examen du baccalauréat s'il est prouvé que le candidat a une bonne connaissance des programmes.

Les candidats à l'examen du baccalauréat doivent présenter, dans les délais impartis, leur demande de candidature sur un imprimé spécial fourni par l'administration, sur lequel ils sont tenus d'apposer un timbre fiscal particulier aux examens dont la valeur est fixée par arrêté des Ministres des Finances et de l'Education et des Sciences.

La demande de candidature sera accompagnée des pièces fixées par l'administration en temps opportun.

Article 4. - Tout candidat doit, en se présentant à l'examen, être muni de sa carte d'identité nationale et de la convocation qui lui aura été adressée ; il doit les présenter à toute réquisition pendant la durée de l'examen.

Article 5. - Les Chefs des établissements secondaires publics et privés doivent remettre à la Direction Régionale de l'Enseignement à laquelle ils sont rattachés, les livrets scolaires et les résumés des livrets scolaires appartenant aux élèves de leurs établissements, et ce, dès avant le début des épreuves.

Ces deux documents sont établis sous la responsabilité du chef d'établissement qui les signe et date après vérification de leur contenu.

Article 6 : Le Ministre de l'Education et des Sciences désigne les centres des épreuves écrites, des présidents de centres et des assistants chargés de veiller au bon déroulement de l'examen dans toutes ses étapes sous l'autorité du Directeur Régional de l'Enseignement.

Il désigne également les centres de ramassage et de distribution et les centres de correction à la tête desquels il désigne des présidents et des assistants en vue de garantir le bon déroulement de l'examen dans toutes ses étapes avec la collaboration du Directeur Régional de l'Enseignement.

Article 7. - Les candidats à l'examen du baccalauréat doivent, selon la section d'études à laquelle ils appartiennent, subir les épreuves écrites dans les matières obligatoires et dans les matières à option conformément aux programmes de la classe terminale de l'Enseignement Secondaire. Les épreuves, leur durée et leur coefficient sont fixés, pour chaque section, en annexe au présent arrêté. Leur consistance est fixée par arrêté du Ministre de l'Education et des Sciences.

Pour chaque discipline complémentaire enseignée dans les lycées pilotes, il est institué une épreuve optionnelle d'une durée de 2 heures et de coefficient 1.

Article 8. - L'évaluation des épreuves techniques pratiques se fait dans le cadre du contrôle continu de telle sorte que la note finale attribuée soit la moyenne arithmétique de la moyenne annuelle et de la note obtenue au test de fin d'année.

Pour les candidats à titre individuel et les élèves des établissements privés, la note attribuée sera la note finale obtenue par le candidat en technique pratique à la dernière session du baccalauréat à laquelle il a participé et ce dans le cas où cette note n'est pas inférieure à 8 sur 20.

Les candidats dont la note est inférieure à 8 sur 20 ainsi que les élèves des établissements privés qui se présentent à l'examen pour la première fois sont appelés à subir le test pratique organisé à leur intention en fin d'année scolaire par le Ministère de l'Education et des Sciences et la note définitive, sera la note obtenue au test mentionné.

Article 9. - L'évaluation de l'épreuve d'Education Physique se fait comme suit :

- Pour les élèves des établissements publics : la note finale attribuée en éducation physique sera la moyenne arithmétique des moyennes obtenues aux 1er, 2ème et 3ème trimestres et au test de fin d'année. Ces candidats peuvent être dispensés des épreuves d'éducation physique sur autorisation du médecin de l'établissement fréquenté ou par un médecin de la santé publique désigné par l'administration.

- Pour les élèves des établissements privés : La note finale attribuée en éducation physique sera celle obtenue au test de fin d'année organisé sous l'autorité de la direction régionale de l'enseignement. Ces candidats peuvent, par arrêté du ministre de l'éducation et des sciences, être dispensés de l'épreuve d'éducation physique s'il ne leur a pas été possible de suivre régulièrement les séances d'entraînement au cours de l'année scolaire.

- Tous les candidats à titre individuel sont dispensés de l'épreuve d'éducation physique.

Article 10. - Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20.

Les barèmes de correction seront fixés à l'échelle nationale par des commissions ad hoc nommées par le Ministère de l'Education et des Sciences.

Le principe de la double correction est établi pour certaines matières ; pour le reste des matières on aura recours à des commissions de contrôle. La liste des matières concernées par la double correction ainsi que la procédure d'attribution des notes finales seront établies par arrêté du Ministère de l'Education et des Sciences.

Article 11. - Les commissions de correction bénéficient de toutes les prérogatives quant à l'attribution des notes conformément aux dispositions du présent arrêté. Il ne peut être fait opposition aux notes finales attribuées, de même qu'il ne peut être accepté de demande réclamant l'accès aux copies d'examen des candidats.

Article 12. - Toute absence à l'une des épreuves à la session principale ou à la session de contrôle entraîne l'attribution de la note zéro à cette épreuve.

Article 13. - Chaque candidat à l'Examen du Baccalauréat de la section Lettres doit nécessairement choisir au moins deux matières à option de l'ensemble des matières optionnelles relatives à cette section. Les notes obtenues à ces deux matières comptent obligatoirement dans la moyenne de l'examen. L'élève peut choisir en outre, une troisième matière ou une quatrième matière à option pour lesquelles tout point supérieur à dix est ajouté, au total général, s'il s'agit des matières étudiées à partir de la deuxième année. Toutefois, les notes obtenues dans les autres matières optionnelles ne sont prises en compte que si elles permettent l'amélioration de la moyenne générale de l'examen.

Pour les autres sections, chaque candidat à l'Examen du

Baccalauréat doit nécessairement choisir au moins une matière à option de l'ensemble des matières à option relatives à la section à laquelle il appartient. La note obtenue à cette matière compte obligatoirement dans la moyenne de l'examen.

L'élève peut choisir en outre, une deuxième ou une troisième matière à option pour lesquelles tout point supérieur à dix est ajouté au total général s'il s'agit de matières étudiées à partir de la deuxième année. Toutefois, les notes obtenues dans les autres matières optionnelles ne sont prises en compte que si elles permettent l'amélioration de la moyenne générale de l'examen.

Article 14. - Le total des points obtenus par chaque candidat est égal à la somme des notes attribuées à ses épreuves multipliées par leur coefficient respectif en tenant compte des dispositions de l'article 13 ci-dessus ; sa moyenne générale à l'examen est égale au quotient obtenu en divisant cette somme par le total des coefficients. Est déclaré admis, tout candidat ayant obtenu, à l'examen, une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20.

Article 15. - Est autorisé à se présenter à la session de contrôle :

- Tout candidat qui n'est pas déclaré admis et dont la moyenne générale à l'examen est au moins égale à 8 sur 20.

- Tout candidat dont la moyenne générale à l'examen, est au moins égale à 7 sur 20 et inférieure à 8 sur 20 et dont la moyenne générale annuelle en classe terminale est au moins égale à 10 sur 20.

Tout candidat à la session de contrôle doit subir les épreuves écrites dans les deux matières spécifiques de la section à laquelle il appartient.

Article 16. - La moyenne générale à l'examen est calculée, pour la session de contrôle, en tenant compte de la meilleure des deux notes obtenues, à chacune des sessions, dans chaque matière spécifique, et en gardant les notes et le total des points obtenus dans les autres matières au cours de la session principale.

Est déclaré admis tout candidat ayant subi les épreuves de la session de contrôle et obtenu une moyenne générale à l'examen au moins égale à 10 sur 20.

Article 17. - Peut être déclaré admis avec rachat, à la session principale ou à la session de contrôle, tout candidat dont la moyenne générale à l'examen est au moins égale à 9 sur 20 s'il répond à toutes les conditions suivantes :

- la moyenne arithmétique de la moyenne générale obtenue à l'examen et la moyenne annuelle générale en classe terminale est au moins égale à 10 sur 20,

- la moyenne arithmétique des notes obtenues à l'examen dans les deux matières spécifiques est au moins égale à 9 sur 20,

- ne pas avoir obtenu la note zéro à l'une des matières obligatoires,

- Avoir une bonne conduite.

Article 18. - L'admission à la session principale est notifiée aux candidats avec les mentions suivantes :

- PASSABLE, quand le candidat a obtenu une moyenne inférieure à 12 sur 20,

- ASSEZ BIEN, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20 et inférieure à 14 sur 20,

- BIEN, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 sur 20 et inférieure à 16 sur 20.

- TRES BIEN, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16 sur 20.

Pour les candidats admis à la session de contrôle, on doit indiquer uniquement la mention suivante : "Admis, passable".

Article 19. - Le jury est souverain quant aux décisions concernant l'admission ou le refus des candidats. Ses délibérations ont un caractère strictement confidentiel. Aucun recours n'est recevable à l'encontre des décisions qu'il aura prises conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 20. - Toute fraude ou tentative de fraude à l'examen du baccalauréat sera sanctionnée selon les modalités suivantes :

1 - Fraudes ou tentatives de fraude constatées dans les Centres d'Ecrit.

a - Les jurys délibèrent, pour chaque cas, sur la base d'un dossier comportant les pièces suivantes :

- les rapports des deux surveillants,
le rapport du président du Centre d'Ecrit et du vice-président le cas échéant,

- les questionnaires adressés aux candidats concernés,

- les documents saisis, relatifs au cas de fraude,

- ainsi que tous les documents et pièces susceptibles de permettre aux jurys de prendre les décisions adéquates

b - Les jurys déterminent s'il y a eu fraude caractérisée ou tentative de fraude.

c - Dans les deux cas, les jurys prononcent la nullité de l'examen, pour les deux sessions, à l'encontre de l'auteur principal de la fraude ou tentative de fraude et à l'encontre de son (ou ses) complice (s).

d - Outre la prononciation de la nullité de l'examen, les jurys peuvent proposer au Ministre de l'Education et des Sciences, après appréciation des circonstances et du degré de gravité de la fraude, de prendre la sanction d'interdire aux candidats concernés de s'inscrire à l'examen et leur exclusion des établissements scolaires publics pour une période allant de un à cinq ans.

Les jurys peuvent également proposer d'engager une enquête administrative afin de délimiter les responsabilités dans les cas de fraude examinés.

2 - Cas de fraudes constatés lors de la correction :

Si un professeur s'aperçoit, en corrigeant les copies, que certaines d'entre elles se ressemblent impliquant une présomption de fraude, il sera appelé à rédiger un rapport où il explicite les raisons de ses soupçons et qu'il remet au président de la commission de correction. Ce dernier chargera un autre professeur-correcteur de corriger de nouveau les copies douteuses.

Le président du centre de correction établit un dossier comportant :

ANNEXE

Durées et coefficients des épreuves
de l'Examen du Baccalauréat

1 - SECTION : LETTRES

EPREUVES	DUREE	COEFFICIENT
Matières obligatoires :		
Philosophie (*)	4 (h)	4
Arabe (*)	3	3
Français	2	2
Anglais	2	2
Histoire et Géographie	3	2
Education Physique	contrôle continu	1
Matières à option (**):		
Pensée Islamique	1 h 30	1
Mathématiques	1 h 30	1
Sciences Naturelles	1 h 30	1
Sciences Physiques	1 h 30	1
3 ^{ème} langue étrangère	1 h 30	1
Informatique	2 h	1
Matières artistiques et esthétiques	1 h 30	1

(*) Les deux matières spécifiques de la section

(**) Tout candidat doit choisir nécessairement deux matières à option : il peut également choisir une 3^{ème} ou même une 4^{ème} matière à option.

- le rapport du premier professeur-correcteur

- le rapport du deuxième professeur-correcteur

- le rapport du président de la commission de correction

- les questionnaires des candidats concernés

- les questionnaires des professeurs ou maîtres surveillants

- ainsi que tous les documents et pièces susceptibles de permettre aux jurys de prendre les décisions adéquates.

Les jurys seront appelés à délibérer, à la lumière de ce dossier, sur des cas signalés ; ils détermineront s'il y a eu fraude. Dans l'affirmative, la nullité de l'examen est prononcée à l'encontre des candidats reconnus coupables. Les jurys peuvent proposer une des sanctions prévues à l'article 20 du présent arrêté.

Les cas de fraude ou tentative de fraude feront l'objet de procès-verbaux

Article 21. - En cas d'absence à une matière au cours de la session principale pour des raisons de force majeure dûment justifiées dans le rapport détaillé présenté par le président du Centre d'Ecrit, il peut être tenu compte, pour le calcul de la moyenne à l'examen, de la moyenne annuelle du candidat dans la matière à laquelle il s'est absenté. Cette mesure permettrait au candidat de se présenter à la session de contrôle sans plus.

Article 22. - Le présent arrêté s'applique à partir de l'année scolaire 1992-1993, à l'exception de son annexe relative aux épreuves, à leur durée et à leur coefficient pour lesquels les dispositions de l'annexe 1 et 2 de l'arrêté du 23 mars 1991 continuent d'être appliquées jusqu'au terme de l'année scolaire 1993-1994.

Les dispositions de l'article 13 relatives aux matières à option et celles de l'article 14 relatives au calcul du total des points sont appliquées à partir de l'année scolaire 1992-1993 dans le cadre des sections du baccalauréat actuellement en vigueur.

Article 23. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 juin 1992.

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Le ministre de l'éducation
et des sciences
Mohamed Charfi

2 - SECTION : SCIENCES EXPERIMENTALES

EPREUVES	DUREE	COEFFICIENT
Matières obligatoires :		
Sciences Physiques (*)	3 (h)	4
Sciences Naturelles (*)	3	3
Mathématiques	3	3
Philosophie	3	1,5
Français	2	1
Anglais	2	1
Education Physique	contrôle continu	1
Matières à option (**):		
Histoire	1 h 30	1
Géographie	1 h 30	1
3 ^{ème} langue étrangère	1 h 30	1
Informatique	2 h	1
Matières artistiques et esthétiques	1 h 30	1

(*) Les deux matières spécifiques de la section

(**) Tout candidat doit choisir nécessairement une matière à option au moins : il peut également choisir une 2^{ème} ou même une 3^{ème} matière à option.

3 - SECTION : MATHEMATIQUES

EPREUVES	DUREE	COEFFICIENT
Matières obligatoires :		
Mathématiques (*)	4 h	4
Sciences Physiques (*)	3 h	3
Sciences Naturelles	1 h 30	1
Philosophie	3 h	1,5
Français	2 h	1
Anglais	2 h	1
Education Physique	contrôle continu	1
Matières à option (**):		
Histoire	1 h 30	1
Géographie	1 h 30	1
3 ème langue étrangère	1 h 30	1
Informatique	2 h	1
Matières artistiques et esthétiques	1 h 30	1

(*) Les deux matières spécifiques de la section

(**) Tout candidat doit choisir nécessairement une matière à option au moins ; il peut également choisir une 2 ème ou même une 3 ème matière à option .

4 - SECTION : ECONOMIE ET GESTION

EPREUVES	DUREE	COEFFICIENT
Matières obligatoires :		
Economie et Gestion (*)	4 (h)	4
Mathématiques (*)	3	2
Histoire et Géographie	3	2
Philosophie	3	2
Français	2	2
Anglais	2	2
Education Physique	contrôle continu	1
Matières à option (**):		
Sciences Naturelles	1 h 30 (mn)	1
Sciences Physiques	1 h 30	1
3 ème langue étrangère	1 h 30	1
Informatique	2 h	1
Matières artistiques et esthétiques	1 h 30	1

(*) Les deux matières spécifiques de la section

(**) Tout candidat doit choisir nécessairement une matière à option au moins ; il peut également choisir une 2 ème ou même une 3 ème matière à option .

5 - SECTION : TECHNIQUE

EPREUVES	DUREE	COEFFICIENT
Matières obligatoires :		
Disciplines techniques (*)	4 (h)	3
Mathématiques (*)	3	3
Sciences Physiques	3	3
Philosophie	3	1,5
Français	2	1
Anglais	2	1
Technique Pratique	contrôle continu	1
Education Physique	contrôle continu	1
Matières à option (**):		
Histoire	1 h 30 (mn)	1
Géographie	1 h 30	1
3 ème langue étrangère	1 h 30	1
Sciences Naturelles	1 h 30	1
Informatique	2 h	1
Matières artistiques et esthétiques	1 h 30	1

(*) Les deux matières spécifiques de la section

(**) Tout candidat doit choisir nécessairement une matière à option au moins; il peut également choisir une 2 ème ou même une 3 ème matière à option .

Editions de l'I.O.R.T.



CODE

DES DROITS REELS
édition 1992

Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne

Prix : 2d,750

FB 400060

Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Année 1992

Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
Tunisie	22,000	30,000	40,000
Algérie			
Maroc			
Libye			
Mauritanie	33,000	47,000	54,000
Autres pays			

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,420 dinar

Traduction française
0,600 dinar

Abonnement

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat Hached, Radès — Tél. : 299.224 / 299.914
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- ☐ **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- ☐ **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- ☐ **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046/w
U.I.B. : Agence A 35.00 70 100/4

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8